

1509265-78.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO SELES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCELO AUGUSTO SELES DA SILVA (menor de 21 anos), qualificado na fl.10 (fotografia nas fls.29/30), como incurso nas sanções impostas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509265-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509265-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO AUGUSTO SELES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCELO AUGUSTO SELES DA SILVA (menor de 21 anos), qualificado na fl.10 (fotografia nas fls.29/30), como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No dia 19 de abril de 2022 (terça-feira), por volta das 12h 18min, na Rua Ana Maria Sirani, nº 92, Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo/SP, o réu, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), trazia consigo 10 papелotes e guardava outros 140, todos contendo cocaína, com massa líquida total de 111,8g, bem como

trazia consigo 10 microtubos plásticos e guardava outros 151, todo contendo cocaína, sob a forma de "crack", com massa líquida de 23,8g, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fl.09 e laudo de constatação - fls.20/23).

Pois bem.

Segundo apurado, o réu realizava o tráfico ilícito de entorpecentes na Rua Ana Maria Sirani, nº 92, Conjunto Residencial José Bonifácio, nesta Capital/SP. Para tanto, guardava, dentro da residência, 150 papélotes contendo cocaína e outros 161 microtubos plásticos contendo "crack".

Na data dos fatos, por volta das 12h 18min, em prosseguimento à execução de sua empreitada criminosa, o indiciado apanhou 10 papélotes com cocaína e outros 10 microtubos plásticos com "crack". Deixou a residência levando-os consigo, na cintura.

Com feito, o réu logo avistou viatura da Polícia Militar e acelerou o passo, comportamento que levantou demasiada suspeita e ensejou sua abordagem.

Realizada busca pessoal, na cintura do indiciado os policiais militares localizaram as porções de cocaína e de "crack" que ele trazia consigo, além de R\$ 35,50 (produto do crime).

Diante da confissão de que havia mais droga guardada na casa, os policiais militares entraram no imóvel. Lá encontraram, dentro de uma bolsa, os outros 140 papélotes contendo cocaína e os 151 microtubos plásticos contendo "crack".

Com efeito, MARCELO AUGUSTO SELES DA SILVA foi flagrado guardando e trazendo consigo quantidade considerável de drogas variadas, embaladas individualmente, prontas para a comercialização, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 39/43)

Em 02/05/22, foi recebida a denúncia (fls.61/62).

Réu citado (fls.89).

Laudo de constatação (fls. 80/83). Exame químico toxicológico (fls.84/86).

Audiência. Defesa prévia. Manutenção da denúncia. Entrevista com o defensor. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.6/8), no auto de exibição e apreensão (fls.9), no laudo constatação (fls. 80/83), no laudo químico toxicológico (fls.84/86), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

O policial Luís Henrique estava em patrulhamento. Avistou o réu. Volume na cintura. O réu, ao ver o polícia, mudou de rumo, o que justificou a abordagem policial. Na busca pessoal, foram encontrados três maços de cigarros, em dois deles, porções da droga (10 porções de cocaína, num deles, 10 porções de crack, no outro). O réu confessou a traficância e indicou a residência da qual havia saído, onde haveria mais drogas, o que foi constatado, ao lado de sua cama, uma bolsa rosa, onde havia mais cocaína e crack.

O policial Leonardo prestou igual depoimento. Em patrulhamento, avistou o réu, grande volume em sua cintura, justificando a abordagem. Em busca pessoal, três maços de cigarro, em dois deles, crack e cocaína, tendo o réu indicado a sua residência, em que haveria mais drogas, franqueando o ingresso na mesma, em que encontrada uma mochila, com mais drogas. Também foi encontrado com o réu a quantia de R\$ 35,00.

No interrogatório, o réu confessou o crime, drogas em suas vestes e na residência, e a posse de R\$ 35,00. Disse que traficava porque devia a traficantes que o ameaçavam caso não paga a dívida. Contudo, a alegada coação irresistível não tem provas tampouco as circunstâncias dos fatos revelam isso, descabendo, assim, afastar a ilicitude do crime, sob dita alegação.

Passo a analisar e a individualizar a pena.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

O réu é primário.

Na primeira fase, nada a considerar, a pena base fica fixada no patamar inicial. Não há agravantes. O réu confessou o crime e era menor de 21 anos de idade, ao tempo dos fatos, aspectos que não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na segunda-fase da dosimetria, nada indica que o réu tenha envolvimento com a prática da traficância ou íntegra facção criminosa, de tal modo que, ainda que considerada a quantidade e variedade de entorpecentes (que não fogem ao padrão de casos congêneres), aplica-se o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência. Assim, a pena definitiva é fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão. Presentes os quesitos do art. 44 do CP, substituo a pena restritiva de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno MARCELO AUGUSTO SELES DA SILVA (menor de 21 anos), qualificado na fl.10 (fotografia nas fls.29/30), como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções, e 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao mesmo.

Fixado o regime inicial para cumprimento da pena, o aberto, não mais se sustentam os requisitos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do réu. Expeça-se alvará de soltura.

Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.